

TÉCNICO AUXILIAR DE INFORMÁTICA

**LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.
DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES.
LA CORONA**





CONTENIDO

ESTRUCTURA.....	5
Artículo 1. Soberanía nacional. Valores Superiores.....	6
Artículo 2. Unidad de nación. Derecho a la autonomía	6
TÍTULO PRIMERO DE LOS DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES.....	7
Artículo. 10.....	7
Capítulo primero. De los españoles y los extranjeros.....	7
Artículo 11. Nacionalidad	7
Artículo 12. Mayoría de edad	8
Artículo 13. Derechos de los extranjeros	8
Capítulo segundo. Derechos y Libertades.....	8
Artículo 14. Igualdad ante la ley	8
Sección primera. De los derechos fundamentales y de las libertades	9
Artículo 15. Derecho a la vida.....	9
Artículo 16. Libertad ideológica y religiosa	9
Artículo 17. Derecho a la libertad personal	9
Artículo 18. Derecho a la intimidad. Inviolabilidad de domicilio	10
Artículo 19. Libertad de residencia y circulación.....	11
Artículo 20. Libertad de expresión	11
Artículo 21. Derecho de reunión.....	12
Artículo 22. Derecho de asociación	12
Artículo 23. Derecho de participación	12
Artículo 24. Protección judicial de los derechos.....	13
Artículo 25. Principio de legalidad penal. Remuneración de los reclusos.....	13
Artículo 26. Prohibición de los Tribunales de Honor	13
Artículo 27. Libertad de enseñanza. Derecho a la educación	14
Artículo 28. Libertad de sindicación y derecho a la huelga	14
Artículo 29. Derecho de petición	15
Sección segunda. De los derechos y deberes de los ciudadanos	15
Artículo 30. Servicio militar y objeción de conciencia.....	15
Artículo 31. Sistema tributario	16
Artículo 32. Matrimonio	16



Artículo 33. Derecho a la propiedad.....	16
Artículo 34.Derecho de fundación	16
Artículo 35- Deber y derecho a trabajar	17
Artículo 36. Colegios profesionales	17
Artículo 37. Convenios y conflictos laborales.....	17
Artículo 38. Libertad de empresa. Economía de mercado	17
Capítulo tercero. De los principios rectores de la política social y económica	18
Artículo 39. Protección a la familia y a la infancia.....	18
Artículo 40. Redistribución de la renta. Pleno empleo. Formación profesional. Jornada y descanso laboral.....	18
Artículo 41. Seguridad social	18
Artículo 42. Emigrantes.....	18
Artículo 43. Salud y deporte	19
Artículo 44. Cultura.....	19
Artículo 45. Medio ambiente y calidad de vida.....	19
Artículo 46. Patrimonio artístico.....	19
Artículo 47. Vivienda y urbanismo	20
Artículo 48. Juventud	20
Artículo 49. Personas con discapacidad.....	20
Artículo 50. Tercera edad	20
Artículo 51. Consumidores y usuarios	21
Artículo 52. Organizaciones profesionales.....	21
Capítulo Cuarto. Las garantías de los derechos y libertades	22
Artículo 53. Tutela de las libertades y derechos. El recurso de amparo constitucional	22
Artículo 54. El Defensor del Pueblo.....	22
Resumen aclaratorio de las garantías	23
Suspensión de los derechos y libertades.....	24
Resumen aclaratorio de la suspensión.....	24
SUSPENSIÓN GENERAL.....	25
SUSPENSIÓN INDIVIDUAL.....	26
TÍTULO SEGUNDO DE LA CORONA	27
Artículo56. El Rey.....	27
Artículo 62- Funciones del Rey.....	27



Artículo 63. Relaciones internacionales.....	28
Artículo 64. Refrendo de los actos del Rey	28
Artículo 65. La Casa del Rey.....	28
Funciones del Rey.....	29
Relacionadas con las Cortes Generales(Poder Legislativo)	29
Relacionadas con el Gobierno y la Administración (Poder Ejecutivo)	29
Relacionadas con la justicia	29
Relacionadas con las relaciones internacionales	29



ESTRUCTURA

La Constitución Española **fue aprobada por las Cortes** en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados y del Senado, **celebradas el 31 de octubre de 1978. Se ratificó por el pueblo español en referéndum el 6 de diciembre de 1978. Fue sancionada por el Rey el 27 de diciembre del mismo año.**

Reformas:

-28 de agosto de 1992, art.13.2. Derecho de sufragio pasivo de ciudadanos de la UE en elecciones municipales.

-27 de septiembre de 2011., art 135. Principio de estabilidad presupuestaria.

-15 de febrero de 2024 (publicada el 17 de febrero de 2024). Art.49. Derechos de las personas con discapacidad

-19 de mayo de 2026 (publicada el 20 de mayo de 2026), art.69.3. La isla de Formentera pasa a elegir un senador propio, separándose de la circunscripción Ibiza-Formentera.

Se estructura en **169 artículos** de la siguiente forma:





PREÁMBULO

TÍTULO PRELIMINAR.

TÍTULO PRIMERO- DE LOS DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES.

TÍTULO SEGUNDO- DE LA CORONA.

TÍTULO TERCERO- DE LAS CORTES GENERALES.

TÍTULO CUARTO- DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN.

TÍTULO QUINTO- DE LAS RELACIONES ENTRE EL GOBIERNO Y LAS CORTES GENERALES.

TÍTULO SEXTO- DEL PODER JUDICIAL.

TÍTULO SÉPTIMO- ECONOMÍA Y HACIENDA.

TÍTULO OCTAVO- DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO.

TÍTULO NOVENO- DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

TÍTULO DÉCIMO- DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL.

CUATRO DISPOSICIONES ADICIONALES.

NUEVE DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

UNA DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

DISPOSICIÓN FINAL



Artículo 1. Soberanía nacional. Valores Superiores

1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la **libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político**.

VALORES SUPERIORES:

LIBERTAD.

JUSTICIA.

IGUALDAD.

PLURALISMO POLÍTICO.

2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.

Los Poderes del Estado son el Poder Legislativo (Cortes Generales), el Poder Ejecutivo (Gobierno) y el Poder Judicial (Jueces y Magistrados).

3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

Artículo 2. Unidad de nación. Derecho a la autonomía

La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

(Este artículo lo vamos a desarrollar cuando estudiemos la Organización Territorial del Estado).



Artículo 9

1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
3. **La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.**



TÍTULO PRIMERO DE LOS DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES

- **Capítulo I- De los españoles y los extranjeros(arts 11 al 13).**
- **Capítulo II- De los Derechos y Libertades (arts 14 al 38).**
 - **Sección primera- Derechos Fundamentales y Libertades Públicas (arts 15 al 29).**
 - **Sección segunda- Derechos y deberes de los ciudadanos (arts 30 al 38).**
- **Capítulo III- De los principios rectores de la política social y económica (arts 39 al 52).**
- **Capítulo IV- De las garantías de las libertades y derechos fundamentales (arts 53 y 54).**
- **Capítulo V- De la suspensión de los derechos y libertades (art 55).**

Artículo. 10

1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.
2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

Capítulo primero. De los españoles y los extranjeros

Artículo 11. Nacionalidad

1. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley.
2. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad.
3. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos mismos



países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen.

Artículo 12. Mayoría de edad

Los españoles son mayores de edad a los dieciocho años

Artículo 13. Derechos de los extranjeros

1. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título en los términos que establezcan los tratados y la ley.
2. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23 (participación), salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales.
3. La extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo
4. La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España.

Capítulo segundo. Derechos y Libertades

Artículo 14. Igualdad ante la ley

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

ATENCIÓN: muy importante.



Sección primera. De los derechos fundamentales y de las libertades

Artículo 15. Derecho a la vida

Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.

Artículo 16. Libertad ideológica y religiosa

1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.
2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.
3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.

Artículo 17. Derecho a la libertad personal

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley.
2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.
3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca.
4. La ley regulará un procedimiento de "habeas corpus" para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional.



Artículo 18. Derecho a la intimidad. Inviolabilidad de domicilio

1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.
3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.
4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.



Artículo 19. Libertad de residencia y circulación

Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional.

Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos.

Artículo 20. Libertad de expresión

1. Se reconocen y protegen los derechos

a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.

c) A la libertad de cátedra.

d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.

2. El ejercicio de estos derechos **no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.**

3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.

4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.

Siempre que se produzca alguna colisión entre la libertad de expresión y alguno de los derechos mencionados en este punto cuarto, prevalecerán estos últimos derechos citados.

5. **Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.**



Artículo 21. Derecho de reunión

1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.
2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

Artículo 22. Derecho de asociación

1. Se reconoce el derecho de asociación.
2. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales.
3. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad.
4. Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada.
5. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.

ATENCIÓN: no confundir asociaciones ilegales con asociaciones prohibidas

Artículo 23. Derecho de participación

1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.
2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.

Tengamos en cuenta las condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, establecidas por la Ley Orgánica 3/2017.



Artículo 24. Protección judicial de los derechos

1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.
2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.

Artículo 25. Principio de legalidad penal. Remuneración de los reclusos

1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento.
2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad.
3. La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad.

Artículo 26. Prohibición de los Tribunales de Honor

Se prohíben los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales.



Artículo 27. Libertad de enseñanza. Derecho a la educación

1. **Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.**
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.
3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
4. **La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.**
5. **Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza,** con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.
6. **Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes,** dentro del respeto a los principios constitucionales.
7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca.
8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes.
9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca.
10. **Se reconoce la autonomía de las Universidades,** en los términos que la ley establezca.

Artículo 28. Libertad de sindicación y derecho a la huelga

1. **Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato.**

ATENCIÓN: diferenciemos bien las peculiaridades concretas de sindicación, caso de los funcionarios, y la limitación o excepción de la sindicación, como en el caso del cuerpo militar.



2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.

Artículo 29. Derecho de petición

1. Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley.
2. Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho sólo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica.

HASTA AQUÍ MUY IMPORTANTE

Sección segunda. De los derechos y deberes de los ciudadanos

Artículo 30. Servicio militar y objeción de conciencia

1. Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España.
2. La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria.
3. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general.
4. Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.

(Como sabemos, desaparecido el Servicio militar obligatorio y, por ende, la objeción de conciencia).



Artículo 31. Sistema tributario

1. **Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo** inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.
2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.
3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley.

Artículo 32. Matrimonio

1. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica.
2. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos.

Artículo 33. Derecho a la propiedad

1. **Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.**
2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes.
3. **Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.**

Estamos ante el supuesto administrativo de expropiación forzosa.

Artículo 34. Derecho de fundación

1. **Se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general**, con arreglo a la ley.
2. Regirá también para las fundaciones lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del artículo 22.

ATENCIÓN: no confundir el derecho fundamental de asociación con el derecho de fundación de esta sección segunda.



Artículo 35- Deber y derecho a trabajar

1. **Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia,** sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.
2. La ley regulará un estatuto de los trabajadores.

Artículo 36. Colegios profesionales

La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos.

Artículo 37. Convenios y conflictos laborales

1. **La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios.**
2. **Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo.** La ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las limitaciones que pueda establecer, incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad.

ATENCIÓN: el derecho a la huelga es una medida de conflicto colectivo que se considera, al amparo de la CE, un derecho fundamental.

Artículo 38. Libertad de empresa. Economía de mercado

Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.



Capítulo tercero. De los principios rectores de la política social y económica

Artículo 39. Protección a la familia y a la infancia

1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.
2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad.
3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda.
4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.

Artículo 40. Redistribución de la renta. Pleno empleo. Formación profesional. Jornada y descanso laboral

1. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo.
2. Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales; velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados.

Artículo 41. Seguridad social

Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres.

Artículo 42. Emigrantes

El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno.



Artículo 43. Salud y deporte

1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.
2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.
3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio.

Artículo 44. Cultura

1. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho.
2. Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general.

Artículo 45. Medio ambiente y calidad de vida

1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.
3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.

Artículo 46. Patrimonio artístico

Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio.



Artículo 47. Vivienda y urbanismo

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

Artículo 48. Juventud

Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural.

Artículo 49. Personas con discapacidad

Las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. Se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio.

Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad.

Artículo 50. Tercera edad

Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad.

Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.



Artículo 51. Consumidores y usuarios

1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.
2. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca.
3. En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales.

Artículo 52. Organizaciones profesionales

La ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.



Capítulo Cuarto. Las garantías de los derechos y libertades

Se regulan en el capítulo cuarto del título primero de la CE.

Artículo 53. Tutela de las libertades y derechos. El recurso de amparo constitucional

1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a).
2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.
3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.

Artículo 54. El Defensor del Pueblo

Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.



Resumen aclaratorio de las garantías.

MUY IMPORTANTE

1. Los derechos y libertades de todo el capítulo segundo (arts 14 al 38) vinculan a todos los poderes públicos. Son de aplicación directa. Así pues, su desarrollo legal , no obligatorio, debe respetar el contenido esencial. Además, tienen protección por el Tribunal Constitucional a través del recurso de inconstitucionalidad. Los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas (sección primera del capítulo segundo, arts 15 al 29) se desarrollan por Ley Orgánica.
2. El artículo 14 , la sección primera del Título primero (arts 15 al 29) y el art 30
Tienen una protección especial mediante:
 - a) Recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por violación de estos derechos y libertades.
 - b) Ante los tribunales ordinarios, procedimientos basados en los principios de sumaria y preferencia (juicios rápidos y preferentes)---SOLO LOS ARTÍCULOS 14 al 29
3. Los principios rectores del capítulo tercero:
 - a) No vinculan a los poderes públicos.
 - b) Solo informan la actuación de dichos poderes públicos y de la práctica en los tribunales.
 - c) Necesitan de desarrollo legislativo.
 - d) Son alegados ante los tribunales ordinarios sin ninguno de los principios previstos para el resto de los derechos.



Suspensión de los derechos y libertades

Se regula en el capítulo quinto del título primero de la CE

Artículo 55. Suspensión de derechos y libertades

1. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción.
2. Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas.

La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes.

Resumen aclaratorio de la suspensión

IMPORTANTE

Debemos tener presente el artículo 116 de la CE, en donde se citan los estados de alarma, excepción y sitio, regulados por Ley Orgánica.



SUSPENSIÓN GENERAL

a) Estado de alarma:

- Es declarado por el Gobierno, dando cuenta al Congreso de los Diputados (no a las Cortes, cuidado).
- No se produce suspensión de ningún derecho.
- Duración de 15 días naturales, salvo prórroga del Congreso.
- Se presenta en caso de catástrofes naturales.

b) Estado de excepción:

- Es declarado por el Gobierno, pero debe ser autorizado por el Congreso por mayoría simple.
- Se suspenden los derechos establecidos en el artículo 55.1, es decir, los derechos de:
 1. Libertad personal (art. 17),salvo el punto 3 de dicho artículo en donde se mencionan los derechos de la persona detenida.
 2. Inviolabilidad de domicilio y secreto de comunicaciones (art.18.2 y 3).
 3. Libertad de residencia y circulación (art. 19).
 4. Libertad de expresar libremente ideas, comunicar o recibir información veraz, secuestro de publicaciones (art 20.1, a y d, y 5).
 5. Derecho de reunión (art.21).
 6. Derecho a la huelga (art 28.2).
 7. Adopción de medidas de conflicto colectivo (art. 37).
- Duración de 30 días naturales, prorrogables por otros 30 días más, siempre con autorización del Congreso.
- Se presenta en caso de alteraciones del orden público.

c) Estado de sitio:

- A propuesta del Gobierno, es declarado por el Congreso por mayoría absoluta.
- Se suspenden los mismos derechos que en el caso del estado de excepción, teniendo en cuenta que el derecho del art. 17 (libertad personal) se suspende en su totalidad.
- No existe plazo específico de duración.
- Graves peligros para el Estado, como por ejemplo una sublevación militar.



SUSPENSIÓN INDIVIDUAL

- Siempre autorizada judicialmente y con control parlamentario.
- Se suspenden los derechos del artículo 17.2 (detención preventiva), y 18.2 y 3(inviolabilidad de domicilio y secreto de comunicaciones).



TÍTULO SEGUNDO DE LA CORONA

Nos adentramos en la Parte Orgánica de la CE, y nuestro primer destino es el Título II, o séase,

La Corona.

Artículo 56. El Rey

1. El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes.
2. Su título es el de Rey de España y podrá utilizarlos demás que correspondan a la Corona.
3. La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65, 2.

Artículo 62- Funciones del Rey

Corresponde al Rey:

- a) Sancionar y promulgar las leyes.
- b) Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución.
- c) Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución.
- d) Proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución.
- e) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente.
- f) Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes.
- g) Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno.
- h) El mando supremo de las Fuerzas Armadas.



- i) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales.
- j) El Alto Patronazgo de las Reales Academias.

Artículo 63. Relaciones internacionales

1. El Rey acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos. Los representantes extranjeros en España están acreditados ante él.
2. Al Rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y las leyes.
3. Al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz.

Artículo 64. Refrendo de los actos del Rey

1. Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, y la disolución prevista en el artículo 99, serán refrendados por el Presidente del Congreso.
2. De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden.

Artículo 65. La Casa del Rey

1. El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma.
2. El Rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa.

IMPORTANTE: vayamos al grano y resumamos de forma clara y concisa.



Funciones del Rey

Relacionadas con las Cortes Generales(Poder Legislativo).

1. Sanciona y promulga las leyes.
2. Convoca y disuelve las Cortes Generales.
3. Convoca elecciones en los términos previstos en la Constitución.
4. Convoca referéndum en los casos previstos en la Constitución.

Relacionadas con el Gobierno y la Administración (Poder Ejecutivo)

1. Propone candidato a Presidente del gobierno, lo nombra y pone fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución.
2. Nombra y separa a los miembros del gobierno a propuesta de su presidente.
3. Expide los decretos acordados en el Consejo de Ministros.
4. Confiere los empleos civiles y militares.
5. Concede honores y distinciones con arreglo a las leyes.
6. Es informado de los asuntos de Estado y preside, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros , cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno.
7. Ostenta el mando supremo de las fuerzas armadas.
8. También el Alto patronazgo de las Reales Academias.

Relacionadas con la justicia

1. La justicia emana del pueblo, pero se administra en nombre del rey.
2. El rey ejerce el derecho de gracia con arreglo a la ley, pero no puede autorizar indultos generales.
3. Nombra al presidente del Tribunal Supremo, al presidente y los miembros del Tribunal Constitucional, a los vocales del Consejo General del Poder Judicial y al Fiscal General del Estado.

RECORDAD: estamos hablando del mero nombramiento, puesto que el nombre del susodicho le viene impuesto bien por el gobierno bien por las Cortes.

Relacionadas con las relaciones internacionales

1. Asume la más alta representación de España en las relaciones internacionales.
2. Acredita a los embajadores y a otros representantes diplomáticos; a su vez, los representantes extranjeros en España están acreditados ante él.



3. **Manifiesta el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y las leyes.**
4. **Declara la guerra y hace la paz, previa autorización de las Cortes.**

CUIDADÍN: LOS ACTOS DEL REY CARECEN DE VALIDEZ SIN EL LLAMADO "REFRENDO"; esto es, habrán de ser refrendados por el Presidente del Gobierno o por los Ministros competentes (para el caso de nombramiento del Presidente del Gobierno, lo refrendará el Presidente del Congreso).

De los actos del rey serán responsables las personas que los refrenden.

Como excepción, para nombrar y relevar a los miembros civiles y militares de su casa, no se necesita el refrendo.

AMPLIACIÓN

Artículo 57

1. **La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos.**
2. **El Príncipe heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento, tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona de España.**
3. **Extinguidas todas las líneas llamadas en Derecho, las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la Corona en la forma que más convenga a los intereses de España.**
4. **Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeran matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales, quedarán excluidas en la sucesión a la Corona por sí y sus descendientes.**
5. **Las abdicaciones y renunciaciones y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica.**



Artículo 59

1. Cuando el Rey fuere menor de edad, el padre o la madre del Rey y, en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a suceder en la Corona, según el orden establecido en la Constitución, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia y la ejercerá durante el tiempo de la minoría de edad del Rey.
2. Si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere reconocida por las Cortes Generales, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia el Príncipe heredero de la Corona, si fuere mayor de edad. Si no lo fuere, se procederá de la manera prevista en el apartado anterior, hasta que el Príncipe heredero alcance la mayoría de edad.
3. Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia, ésta será nombrada por las Cortes Generales, y se compondrá de una, tres o cinco personas.
4. Para ejercer la Regencia es preciso ser español y mayor de edad.
5. La Regencia se ejercerá por mandato constitucional y siempre en nombre del Rey.

Artículo 60

1. Será tutor del Rey menor la persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento; si no lo hubiese nombrado, será tutor el padre o la madre mientras permanezcan viudos. En su defecto, lo nombrarán las Cortes Generales, pero no podrán acumularse los cargos de Regente y de tutor sino en el padre, madre o ascendientes directos del Rey.
2. El ejercicio de la tutela es también incompatible con el de todo cargo o representación política.

Artículo 61

1. El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas.
2. El Príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el Regente o Regentes al hacerse cargo de sus funciones, prestarán el mismo juramento, así como el de fidelidad al Rey.